



## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA DENOMINADA **COMERCIALIZADORA ONISMAGIC, S.A. DE C.V.**, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA C. **ALONDRA BERENICE NARANJO SEGURA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **"WELLMARKET, S.A. DE C.V."**, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL C. **BENJAMIN VICTORIO FUENTES TALAVERA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATANTE"**, Y A QUIENES SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### DECLARACIONES:

A) Declara **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, a través de su representante legal:

- I. Su representada es una Sociedad Mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, así como lo demuestra con la Póliza número 1,814 (MIL OCHOCIENTOS CATORCE), con fecha 26 (VEINTISEIS) del mes de agosto de 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), otorgada ante la fe del Corredor Público número 17 (DIECISIETE) el maestro Carlos Enrique Horner Villaseñor, de la Plaza del Estado de Jalisco.
- II. Que su representante cuenta con plenas facultades para la celebración de este contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 46,735 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO), con fecha del 04 (CUATRO) de septiembre del año 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), otorgada ante la fe del Notario Público número 36 (TREINTA Y SEIS), el licenciado Juan Bernardo Moreno Mojica, de Guadalajara, Jalisco.
- III. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de contribuyente con el número **CON210826S14** (letras "C", "O", "N", DOS, UNO, CERO, OCHO, DOS, SEIS, "S", UNO CUATRO).



COPIA CERTIFICADA  
COTEJADO



**ONISMAGIC**  
COMERCIALIZADORA



- IV. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

B) Declara **"EL CONTRATANTE"**, a través de su representante legal:

- I. Su representada es una Sociedad Mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, así como lo demuestra con la Póliza número 14 (CATORCE), con fecha del 24 (VEINTICUATRO) de junio del año 2010 (DOS MIL DIEZ), otorgada bajo la fe del Licenciado Carlos Luviano Montenegro, Corredor Público número 64 (SESENTA Y CUATRO) de la Plaza del Estado de Jalisco.
- II. Que se encuentra debidamente registrada en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **WEL100624MY4** (letras "W", "E", "L", UNO, CERO, CERO, SEIS, DOS, CUATRO, "M", "Y", CUATRO).
- III. Que requiere de los servicios de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato.

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.-** **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga con **"EL CONTRATANTE"** para prestar los servicios profesionales de **"SERVICIO DE ROTULACIÓN VEHICULAR", "SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS"** de la manera que sea necesaria, así como el correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas.

**SEGUNDA.-** **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende **"EL CONTRATANTE"**, así como responder a la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a **"EL CONTRATANTE"**.

Asimismo, se obliga a rendir los informes de las actividades desarrolladas, en los términos y condiciones que se lo requiera **"EL CONTRATANTE"**.





**ONISMAGIC**  
COMERCIALIZADORA

**TERCERA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** se obliga a desempeñar los servicios objeto del presente contrato en forma personal e independiente, por el lapso de tiempo de 1 año contando a partir de la suscripción del presente instrumento jurídico y será el único responsable de la ejecución de los servicios, cuando estos no se ajusten a las condiciones del contrato.

**CUARTA.- "EL CONTRATANTE"** se compromete a pagar a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, la cantidad de total mensual estipulado en los comprobantes fiscales, más el I.V.A., de acuerdo con los términos que le concede **"EL CONTRATANTE"** para realizar estos servicios, pagaderos en una sola o varias exhibiciones, señalando como documento de recibo el que en su momento se entregue a **"EL CONTRATANTE"** firmado por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**.

**QUINTA.- "EL CONTRATANTE"** se compromete a pagar el costo del servicio de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, pagaderos al término de los trabajos y servicios materia de este contrato, por medio de transferencia a la cuenta bancaria que esta última designe.

**SEXTA.- "LAS PARTES"** declaran que no existe relación laboral alguna entre ellas, por lo que no se creará subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. Asumiendo la responsabilidad legal con relación a terceros que contraten, por lo que en ningún supuesto operará la figura jurídica de patrón, patrón solidario o sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera.

**"EL CONTRATANTE"** no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta en este instrumento, los artículos 1 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

**SÉPTIMA.-** Toda información que se suministren **"LAS PARTES"**, ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

**OCTAVA.- "EL CONTRATANTE"** podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, con responsabilidad imputable a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, si se cae en alguno de los siguientes supuestos:



**COPIA CERTIFICADA  
COTEJADO**



- 1) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato;
- 2) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;
- 3) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo rechazado por **"EL CONTRATANTE"**;
- 4) Por negarse a informar a **"EL CONTRATANTE"** sobre la prestación y/o el resultado de los servicios encomendados.
- 5) Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** para prestar los servicios profesionales contratados; y
- 6) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.

Para los efectos a que se refiere esta cláusula, **"EL CONTRATANTE"** comunicará por escrito a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, el incumplimiento en que este haya incurrido, para que, en un término de 10 diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas correspondientes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior **"EL CONTRATANTE"**, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** dicha determinación.

**NOVENA.-** Si al término de la vigencia del contrato **"EL CONTRATANTE"** requiere de los servicios de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, se pactará la celebración de un nuevo contrato, con las formalidades correspondientes, mismas que deben incluir una notificación de **"EL CONTRATANTE"** a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** con un antelación a la terminación del presente contrato de 1 mes y que se mencione que actividades desea que se sigan desempeñando así como la vigencia del nuevo acuerdo para posterior formalizar contando con las mismas similitudes del presente contrato.

**DÉCIMA.-** Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas a otras que dimanen de las leyes vigentes, será motivo





**ONISMAGIC**  
COMERCIALIZADORA

de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.

**DÉCIMO PRIMERA.- “LAS PARTES”** acuerdan que, en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro.

De continuar la controversia **“LAS PARTES”** se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

**LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, LO FIRMAN DE COMÚN ACUERDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025.**

**“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”**

**ALONDRA BERENICE NARANJO SEGURA**  
En Representación de  
**COMERCIALIZADORA ONISMAGIC, S.A. DE C.V.**

**“EL CONTRATANTE”**

**BENJAMIN VICTORIO FUENTES TALAVERA**  
En Representación de  
**WELLMARKET, S.A. DE C.V.**

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COPIA CERTIFICADA  
COTEJADO**

-----EL LICENCIADO **JESÚS GUILLERMO RAMOS OROZCO**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 63 SESENTA Y TRES, ASOCIADO AL LICENCIADO RODOLFO RAMOS MENCHACA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 117 CIENTO DIECISIETE AMBOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN NOTARIAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO, EN EL EJEMPLAR NÚMERO 16 DIECISÉIS, SECCIÓN II DOS ROMANO, TOMO CCCLXIX TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ROMANO, DE FECHA 17 DIECISIETE DE MARZO DE 2011 DOS MIL ONCE.-----

-----**CERTIFICA:**-----

---- QUE LA PRESENTE ES TRASUNTO FIEL DE SU ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA COTEJÁNDOLA Y LA QUE CERTIFICO, PARA Y A SOLICITUD DE **BENJAMIN VICTOR FUENTES TALAVERA**, A QUIEN CONCEPTUO CON CAPACIDAD LEGAL Y ES DE MI CONOCIMIENTO. -----

----“ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA.” -----

----SE EXPIDE PARA LOS FINES QUE LE CONVENGAN Y VA EN 3 TRES HOJAS UTILES ESCRITAS POR AMBOS LADOS CON EXCEPCION DE LA ULTIMA ESCRITA SOLO POR EL ANVERSO.- DOY FE. ----

----GUADALAJARA, JALISCO, A 7 SIETE DE MAYO DEL AÑO 2026 DOS MIL VEINTISÉIS.-----

